

DA PETIÇÃO INICIAL

**Des. ANA MARIA DUARTE
AMARANTE BRITO**

DA PETIÇÃO INICIAL - Requisitos

- Petição inicial como veículo da ação.
- **Art. 282. A petição inicial indicará:**
- **I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;**
- **II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;**
- **III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;**
- **IV - o pedido, com as suas especificações;**
- **V - o valor da causa;**
- **VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;**
- **VII - o requerimento para a citação do réu.**

DA PETIÇÃO INICIAL – Deferimento

- **Art. 285. Estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará, ordenando a citação do réu, para responder; do mandado constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor**

SENTENÇA *PRIMA FACIE*

- **Art. 285-A.** Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.
- **§ 1º** Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação.
- **§ 2º** Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.

SENTENÇA *PRIMA FACIE*

- Para que se verifique esse tipo de julgamento antecipadíssimo da lide, com prolação de sentença de mérito *prima facie*, ou seja, à vista da petição inicial, é necessário que haja:
 - 1. Matéria controvertida exclusivamente de direito.
 - 2. Precedentes no órgão de total improcedência, ante teses jurídicas análogas.

SENTENÇA *PRIMA FACIE*: resultados possíveis do julgamento do recurso

- Se o autor apelar e o juiz não se retratar, o réu será citado para contrarrazões, subindo os autos ao tribunal, que poderá dar provimento ao recurso, reformando a sentença e julgando procedente o pedido, ou cassando-a (anulando-a) e determinando a volta dos autos à Vara de origem, se entender que a matéria controvertida também é de fato e que o feito não está maduro para ser decidido. Pode, ainda, negar provimento, mantendo a sentença de improcedência.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

- **Art. 295. A petição inicial será indeferida: I - quando for inepta; II - quando a parte for manifestamente ilegítima; III - quando o autor carecer de interesse processual; IV - quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, § 5º);**

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

- **V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal; VI - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284.**

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Inépcia

- **Art. 295. (...) Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:**
 - **I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir;**
 - **II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;**
 - **III - o pedido for juridicamente impossível;**
 - **IV - conter pedidos incompatíveis entre si.**

Recurso da Sentença que indefere a petição inicial

- **Art. 296.** Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reformar sua decisão.
- **Parágrafo único.** Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente.

Julgamento do recurso

- No julgamento do recurso, poderá ser-lhe dado provimento, para cassar a sentença. Outro tipo de provimento (v.g. para reformar não seria possível, tendo em vista que a causa não estaria madura para decisão),
- O outro resultado possível é a negativa de provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

DO PEDIDO – Pedido genérico

- **Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico:**
- **I - nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados;**
- **II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato ou do fato ilícito;**
- **III - quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.**

DO PEDIDO GENÉRICO- Jurisprudência (Luiz Fux)

- PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO GENÉRICO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE TABELA DE PREÇOS A SER FORNECIDA PELA RECORRENTE. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. EMENDA DA INICIAL.
- DESNECESSIDADE.
- 1. O valor da causa deve ser fixado considerada a expressão econômica do pedido, porquanto representativo do benefício pretendido pela parte através da prestação jurisdicional.

DO PEDIDO GENÉRICO- Jurisprudência (Luiz Fux)

- 2. A formulação de pedido genérico é admitida, na impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur, como soem ser aqueles decorrentes de complexos cálculos contábeis, hipótese em que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação.
- (...) *omissis*

DO PEDIDO GENÉRICO- Jurisprudência (Luiz Fux)

- 4. O art. 286, incisos II e III, do CPC exoneram o autor de formular pedido certo quando não for possível determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato ou do fato ilícito ou quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Ora, in casu, conforme citado acima, o pedido é genérico.
- 5. Sob esse enfoque leciona Pontes de Miranda e J.J. Calmon de Passos, verbis: "(...)4. Pedido genérico - Ao pedido genérico exige-se ser certo e preciso na sua generalidade. Fora daí, é vago, e inepta a petição, por se tratar de incerteza absoluta.

DO PEDIDO GENÉRICO-

Jurisprudência (Luiz Fux)

- No art. 286, I, dá-se como espécie de pedido genérico o das ações universais, isto é, ações em que o pedido recai sobre universalidades, não podendo o autor individuar na petição os bens demandados. Aí, o pedido é determinável. Se a pretensão é quanto a uma universalidade, pode acontecer que o autor somente possa referir-se a ela, ou que, além de a ela aludir, possa individuar todos ou alguns dos bens que a compõem. Advirta-se que o art. 286 exige ser certo e determinado o pedido, abrindo exceção para as espécies em que há a determinabilidade e são as que aponta nos incisos I, II e III.

DO PEDIDO GENÉRICO-

Jurisprudência (Luiz Fux)

- A universalidade pode ser de direito ou de fato. O Código não distingue as duas, ao tratar do pedido. Para que o pedido genérico seja admitido, tratando-se de universalidade, é preciso que o autor não possa individuar na petição os bens demandados.
- No art. 286, 11, o assunto é quanto a ato ou fato ilícito (entenda-se: ato ilícito, ato-fato ilícito ou fato ilícito) e não pode o autor determinar, de modo definitivo, as suas conseqüências.

DO PEDIDO GENÉRICO- Jurisprudência (Luiz Fux)

- Nada obsta, portanto, que indique algumas conseqüências e alegue que não pode falar das outras ou de alguma. A classificação pode ser total ou parcial, como não a pode saber se os animais atingidos vão morrer, ou quais os que não vão morrer, ou quanto vai custar o tratamento da pessoa ofendida. Um dos elementos para se atender ao art. 286, 11, é não ser possível, definitivamente, determinarem-se as conseqüências, porém não é preciso mais do que a alegação, para que se lhe admita o pedido. Tanto o autor como o réu, na fase probatória, é de esperar-se que faça a prova.

DO PEDIDO GENÉRICO- Jurisprudência (Luiz Fux)

- Se o pedido não foi genérico, pode acontecer que fato superveniente (art. 303, I), permita a alegação do art. 286, 11. Na espécie do art. 286, li, pode haver uma parte do pedido que é líquida e outra que não o é, ou todo ele é ilíquido. Não se fale, em qualquer dos dois casos, de altematividade (art. 288), nem da substitutibilidade (art. 289). O pedido é um só: uma parte, apontada desde já; a outra, eventualmente atendida. O pedido foi um só.

DO PEDIDO GENÉRICO- Jurisprudência (Luiz Fux)

- No art. 286, III, o que se espera é que a sentença determine o valor da condenação, que depende de ato que deva praticar o réu. Do ato, diz o art. 286, 111; mas pode ser que se trate de dever de omissão por parte do réu, e tenha sido proposta a ação cominatória, ou mesmo cautelar (arts. 798 e 799).(...)" (Pontes de Miranda, in Comentário ao Código de Processo Civil, Tomo IV, 3ª ed., Forense, 1997, p.36-37) "(..)126. Pedido genérico - A lei tolera, entretanto, o chamado pedido relativamente indeterminado, que o Código chama de genérico.

Sumula 326 do STJ

- Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

DO PEDIDO GENÉRICO- Jurisprudência (Luiz Fux)

- Essa relativa indeterminação é restrita ao aspecto quantitativo do pedido (quantum debeatur), inaceitável qualquer determinação no tocante ao ser do pedido (an debeatur). O que é devido não pode ser indeterminado - estaríamos diante de pedido incerto; mas, quanto é devido pode não ser de logo determinado, contanto que seja determinável - é o pedido chamado de genérico, pelo Código.

DO PEDIDO GENÉRICO- Jurisprudência (Luiz Fux)

- (...) 128. Hipótese do art. 268, III - A última espécie de pedido genérico ocorre quando a determinação do valor da condenação depende de ato que deva ser praticado pelo réu. Como exemplo típico aponta-se o pedido formulado em prestação de contas, por quem tenha direito de exigi-la, para que o obrigado pague o saldo que se apurar.
- Considera-se genérico este pedido, esclarece José Alberto dos Reis, porque vai implícita, nele, a pretensão de o réu pagar a quantia que se liquidar como saldo favorável ao autor. Este pode expressamente formular o pedido genérico e ilíquido:

DO PEDIDO GENÉRICO- Jurisprudência (Luiz Fux)

- "Seja o réu condenado no saldo que contra ele se apurar. Mas, ainda que não formule, o pedido está virtualmente contido na exigência da prestação de contas".
- Entre nós, a solução é idêntica, em face do que dispõem os arts.915, § 3º,916, § 1º, e 918.(...)" José Joaquim Calmon de Passos, in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, 8ª Ed., Forense, 2001, p- 172-176) 6. Agravo regimental desprovido.
- (AgRg no REsp 906.713/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

DO PEDIDO – pedido cominatório

- Pode o autor formular pedido de cominação de multa (*astreintes*), se postular condenação do réu a uma obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa, para o caso de atraso no cumprimento da obrigação.

DO PEDIDO – Pedido Cominatório

- **Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de tutela (arts. 461, § 4º, e 461-A).**

DO PEDIDO – Pedidos alternativos

- **Art. 288. O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.**
- **Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo**

Pedido principal e pedido subsidiário

- **Art. 289. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não podendo acolher o anterior.**
- Trata-se de uma cumulação de pedidos aparente, pois o autor só postula uma prestação, apresentando uma ordem de prioridade. É a chamada cumulação alternativa eventual por subsidiariedade.

Pedidos: Prestações periódicas – Obrigações indivisíveis

- **Art. 290.** Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação.
- **Sumula 309 do STJ**
- **Art. 291.** Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito.

Cumulação própria de pedidos – Cumulação simples-Requisitos

- **Art. 292.** É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
- **§ 1º** São requisitos de admissibilidade da cumulação:
 - I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;
 - II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
 - III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
- **§ 2º** Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário

Cumulação de pedidos

- Cumulação de pedidos vem a ser uma cumulação de ações. Há tantas ações cumuladas no mesmo processo quantos forem os pedidos. Os requisitos são os do artigo 292 do CPC.
- A cumulação é efetiva, real (cumulação própria) quando o autor pretende obter todos os pedidos.
- A cumulação é aparente quando o autor pretende apenas um deles (alternativa simples e alternativa eventual por subsidiariedade)

Cumulação de pedidos

- A possibilidade apontada pelo parágrafo 2o. Do artigo 292 não é tão ampla quanto parece (a possibilidade de se cumularem pedidos, mesmo se previstos procedimentos diferentes, se o autor optar pelo rito ordinário para todos eles). Tal acontecerá se o procedimento admitir essa conversão ao ordinário, como é o caso de um pedido pelo procedimento sumário e um pelo ordinário, cumulados e todos passando para o rito ordinário.
- Há procedimentos especiais irreduzíveis ao ordinário

Cumulação Sucessiva de Pedidos

- É um tipos de cumulação em que a apreciação do segundo pedido depende do acolhimento do primeiro, como é o caso de pedido de declaração de paternidade, cumulado com alimentos.

Na cumulação sucessiva, o juiz só aprecia o pedido de alimentos se acolher o de declaração de paternidade. Os pedidos estão em uma relação de prejudicialidade: o primeiro é prejudicial ao segundo.

Interpretação do pedido

- Os pedidos devem ser interpretados restritivamente, nos termos do artigo 293, do CPC. Todavia, no mesmo dispositivo já está disposto que se compreendem na condenação os juros legais.
- Na verdade, há vários pedidos que podem ser considerados implícitos. Mesmo que o autor não os tenha formulado, a sentença os incluirá.

“Pedidos implícitos”

- “Pedidos implícitos” abrangem matérias que constituem exceções à regra geral do princípio da adstrição (também chamado de princípio da congruência, conformidade, paralelismo): *sententia debet esse conformis libello*. (A sentença deve ser conforme o pedido).

Pedidos implícitos

- Matérias constantes dos “ pedidos implícitos”, incluídos na sentença mesmo que o autor não os formule:
- Juros legais (CPC, art. 293)
- Correção monetária (inclusive abrangendo expurgos inflacionários)
- Sucumbência (custas e honorários)
- Pedido alternativo (faculdade do réu, cujo exercício o juiz ensejará : art.288, parág.único)
- Multas cominatórias (*astreintes*) – Art. 461, § 3o.

Alterações do Pedido: possibilidades

- A regra é a estabilização da demanda, feita a citação do réu. Admitem-se alterações do pedido (aditamentos, etc), nas seguintes situações:
 - 1. antes da citação, pagando as custas acrescidas (art. 294)
 - 2. após a citação, se o réu consentir (art. 264), até antes de saneado o processo (parágrafo único do art. 264).
 - 3. ocorrendo a revelia, se o autor promover nova citação do réu (CPC, art. 321)